

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2790/2533

นายขวัญ โพธิ์เกษม

โจทก์

นายประดิษฐ์ สุริยวงศ์

จำเลย

นายประดิษฐ์ สุริยวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่าคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา และสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า ศาลไม่รับฎีกาของจำเลย ไม่รับคำร้องจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาว่าศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรค 2 และมาตรา 249 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายื่น ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 27,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2520 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 54,53)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้โดยไม่ได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้
ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 58)

คำสั่ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย โดยจำเลยไม่นำเงินมา
ชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย โดยจำเลยไม่นำเงินมา
ชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลย

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ